

1500382-08.2022.8.26.0111

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. O crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o agente tornar-se possuidor da coisa, a violência é empregada, não se admitindo, pois, a tentativa (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). Recurso provido para restabelecer a r. sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500382-08.2022.8.26.0111 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500382-08.2022.8.26.0111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

UESLEI ALEXANDRE FARIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS

Vistos.

Ueslei Alexandre Faria, qualificado a fls. 20, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque no dia 28 de julho de 2022, por volta das 06h38min, na Rua Manoel Silvério, n.º 90, bairro Vila Zacharias, nesta cidade e comarca de Cajuru, subtraiu, para si, 01 (um) motor de portão elétrico, avaliado em aproximadamente R\$ 800,00 (oitocentos reais); 03 (três) motores de ventilador, avaliados, no total, em aproximadamente R\$ 300,00 (trezentos reais); 02 (dois) transformadores, avaliados, no total, em aproximadamente R\$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (uma) fonte, avaliada em aproximadamente R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 50 (cinquenta) metros de cabo elétrico, avaliados em aproximadamente R\$ 80,00 (oitenta reais); 01 (uma) furadeira, avaliada em aproximadamente R\$ 120,00 (cento e vinte reais); e 02 (dois) motores de "tanquinho", avaliados, no total, em aproximadamente R\$ 200,00 (duzentos reais); e, logo depois, empregou violência e grave ameaça contra a vítima Marcelo de Souza Maciel, a fim de assegurar a detenção das coisas.

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2022 (fls. 92/93).

O réu foi citado (fls. 121), e a defesa apresentou resposta à acusação (fls. 118/119).

Não sendo hipótese de absolvição sumária (fls. 122/123), em audiência de instrução e julgamento realizada nesta data procedeu-se a oitiva da vítima e das testemunhas

arroladas pela acusação, sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito de furto qualificado. Subsidiariamente, o reconhecimento da forma tentada e a incidência da atenuante da confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de entrega (fls. 12/13), auto de avaliação (fls. 15), fotografias (fls. 28 e 75/78), boletim de atendimento médico da vítima (fls. 72), laudo de lesão corporal indireto (fls. 113/114), bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada.

Interrogado em juízo, o réu Ueslei Alexandre Faria afirma que a parte da ameaça não é verdadeira, que a vítima o estava enforcando e, neste momento, entrou em luta corporal e não estava conseguindo nem respirar.

Conquanto o réu tenha confirmado que realmente subtraiu os objetos, negou que tenha agredido ou mesmo ameaçado a vítima, contudo a prova coligida aos autos é contundente.

Ouvida em juízo, a vítima Marcelo de Souza Maciel referiu a data dos fatos, abriu a porta do quintal de manhã era 06 e pouco da manhã, quando abriu escutou um barulho no quintal e viu um rapaz pulando o muro para fugir, estava sendo furtado e neste dia viu o rapaz. Num ato de nervosismo, correu atrás e pulou o muro e no terreno baldio ao lado da residência. Questionando-o ele estava "roubando", estava com um saco grande e viu que eram os pertencentes, neste momento, o réu reagiu, empurrou e o jogou contra o muro. Chegou mais gente que estavam na rua, por fim, conseguiram segurar o réu e a polícia chegou ao local. Roubou coisas que estavam no armário, pertences do estoque. Menciona que ficou lesionado, o réu desferiu golpes contra o depoente, porém conseguiu ficar numa posição que conseguiu segurar o braço do réu. Disse que no momento que conseguiu ficar imobilizado o réu teria dito "me solte, senão você vai ver".

Ouvido como testemunha, Anderson Bernardes, policial militar, no dia dos fatos foram acionados via copom para atender uma ocorrência em princípio de furto, se deslocaram ao local, ao chegar avistaram a vítima detendo o réu. O réu estava bastante agitado, em contato com a vítima ela referiu que ouviu barulho no quintal e viu o réu, que percebendo a presença da vítima, pulou o muro e a vítima pulou atrás e chegou a agredi-lo e depois ameaça-lo.

Ouvido como testemunha, Rafael Alves Junqueira, policial militar, estava de serviço no dia por volta das 06:40 da manhã foram acionados para atender um furto na residência, onde a vítima tinha detido o indivíduo na prática do delito, chegando ao local, a vítima relatou que o réu pulou o muro da residência e que tinha furtado alguns objetos, que ao perceber a presença, entraram em luta corporal e o ameaçou de morte se não soltasse.

Vale mencionar que tais testemunhos são coerentes com aqueles prestados na fase policial (fls. 02, 03 e 04) e descrevem os fatos com clareza, não havendo qualquer indício de que a vítima e os referidos policiais militares tivessem algum motivo para falsamente incriminar o acusado, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Verifica-se, portanto, que a prova dos autos é una, coesa, harmônica e contundente em desfavor do réu, prestando-se a embasar um decreto condenatório.

No que toca à tipificação da conduta, incabível a desclassificação. Tem-se que o crime praticado realmente foi o de roubo, em sua forma denominada "imprópria", na medida em que houve inequívoco emprego de violência e grave ameaça contra a pessoa, logo após a subtração dos bens, da qual, inclusive, resultaram lesões corporais de natureza leve (vide laudo de fls. 113/114).

O acusado, em sua tentativa de fuga, empregou violência e grave ameaça contra a vítima Marcelo de Souza, a fim de garantir a impunidade do delito.

Neste momento, em que o acusado ameaçou e agrediu a vítima, a fim de escapar da persecução penal, logo após ter furtado os bens apontados na denúncia, consumou-se o crime previsto no §1º do art. 157, do Código Penal.
Nos termos de pertinente julgado:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §§ 1º E 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. CONSUMAÇÃO E TENTATIVA. O crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal consuma-se no momento em que, após o agente tornar-se possuidor da coisa, a violência é empregada, não se admitindo, pois, a tentativa (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte). Recurso provido para restabelecer a r. sentença condenatória que reconheceu a ocorrência do crime de roubo na forma consumada. (REsp 1025162/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2008, DJe 10/11/2008)

Não merece ser reconhecida a tentativa, porquanto se operou a inversão da posse dos objetos subtraídos, circunstância suficiente a autorizar o reconhecimento da consumação do crime.

Ademais, neste sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 934 e por intermédio de enunciado da Súmula nº 582, a seguir reproduzidos:

Tema 934 – “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” REsp 1524450/RJ

Súmula 582 do STJ – “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por fim, não se pode cogitar a incidência da atenuante da confissão, porquanto foi qualificada. Isto é, o réu confirmou a subtração, no entanto negou que tenha infligido violência contra a vítima, visando, com isso, a configuração de prática criminosa menos gravosa.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, de rigor a condenação do denunciado nas sanções contidas no artigo 157, § 1º, do Código Penal.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Consoante às diretrizes do art. 59 do Código Penal constato, no primeiro momento, que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, refoge ao ordinário, considerando que com a conduta criminosa o réu causou lesões à vítima (fls. 113/114); o réu possui antecedentes criminais relevantes, consubstanciado em condenação criminal definitiva, que será sopesada na segunda fase; não existem elementos para aferir personalidade e conduta social; os motivos, as circunstâncias e as consequências são aquelas inerentes ao tipo penal. A vítima em nada contribuiu. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ficando em 04 anos, 08 meses e 11 dias de reclusão e o pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, pesa em desfavor do acusado a reincidência, por condenação pela prática de crimes previstos na Lei de Drogas (fls. 160/161). Embora tenha ocorrido o trânsito em julgado para a Defesa em 2016, extrai-se da certidão de fls. 54/58 que o réu progrediu para o cumprimento da respectiva pena privativa de liberdade em regime aberto em 09 de fevereiro de 2022, não tendo decorrido, por consequência lógica, o hiato temporal necessário à depuração da reincidência. A pena será aumentada em 1/6, ficando em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa.

Ressalte-se que incabível a aplicação da atenuante da confissão porquanto qualificada. Isso porque, a confissão, para atenuar a pena, deve ser voluntária, espontânea e sinceramente desejada, compreendendo a totalidade da prática delitiva.

Não é possível que o réu se beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para se locupletar de algum benefício legal, pois "é no motivo e, não, na sua voluntariedade que se afere a espontaneidade que faz da confissão circunstância atenuante da pena", in Código Penal Anotado, Guilherme de Souza Nucci, 8ª ed, editora RT, pág. 424.

Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, permanece como fixada.

Em virtude da reincidência, e da quantidade de pena aplicada, o regime prisional para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, nos termos do artigo 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante a reincidência, bem como por ter sido praticado o crime com violência à pessoa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e também a suspensão condicional da pena.

Em que pese o teor do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ressalto que eventual progressão da pena caberá ao r. Juízo das Execuções, ainda que em execução provisória, à míngua de elementos que permitam a análise neste momento.

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para CONDENAR o réu UESLEI ALEXANDRE FARIA, qualificado nos autos, à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento em 12 dias-multa, no valor unitário no mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 1º, do Código Penal.

O réu permanecerá preso, uma vez que hígidas as razões do decreto prisional preventivo, agora reforçados pela presente condenação, notadamente frente aos maus antecedentes, à forma como o delito foi praticado, com emprego de violência real contra a pessoa, bem como ao regime de pena aplicado, sem olvidar que a prisão cautelar não se confunde com execução antecipada de pena.

Recomendo o réu ao presídio em que se encontra.

O réu é condenado, ainda, nos termos da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária no valor equivalente a 100 UFESPs, com as ressalvas da Lei de Assistência Judiciária, art. 12.

Após o trânsito em julgado, e sendo mantida a condenação: (a) oficie-se ao TRE-SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal; (b) intime-se o réu para o pagamento da pena de multa.

P.I.C.

Cajuru, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA